

0103003-64.2013.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... penal proposta contra Marcelo (Gilmar) pela pratica de trafico de entorpecentes em uma Vara Criminal aqui na Barra Funda. Não se recorda a Vara. Em relação a ele, somente foi ouvido na ação penal referente ao trafico e na presente ação. Quanto a Camila. Não sabe informar sobre uma possível conexão entre eles pela pratica doe crimes de trafico de drogas. A abordagem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0103003-64.2013.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0103003-64.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 807/2013 - 42º Distrito Policial - Pq. São Lucas

Autor:

Justiça Pública

Declarante (Passivo) e Réu:

RICARDO DINARDO OLINTO DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

CAMILA TORRES DE PANTAS, GILMAR RODRIGUES SANTOS, FABIO LEME DE FARIA, vulgo "Boy" e "Playboy" REINALDO QUINTINO JÚNIOR, vulgo "Irmão R" e "Reis" ANDREA MENDES PINTO, vulgo "Elaine" e MARCILIO CABRAL CIRILO, vulgo "Neguinho" e "Messias" foram denunciados como incursos no art. 35, da Lei 11.343/06, do Código Penal, pois, entre 14 de novembro de 2013 e 20 de fevereiro de 2014, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si e com outros indivíduos que não foram identificados associaram-se para o fim de praticar os crimes previstos nos artigos 33 "caput" e § 1º da Lei nº 11.343/06.

O inquérito policial foi instaurado a partir de diligências realizadas por policiais civis, visando à apuração do tráfico de drogas na região do 42º Distrito Policial. No dia 18 de outubro de 2013, na "Favela Mata Porco", no Bairro da Vila Ema, nesta Capital, em uma dessas diligências, foi apreendida uma pochete contendo

65 porções de “crack” e um papel com o número de três telefones celulares anotados. Então, obtidas, judicialmente, as interceptações daqueles números e de outros advindos das escutas iniciais, foram os acusados identificados como integrantes de uma facção criminosa voltada à prática, inclusive, do tráfico de entorpecentes. Segundo o apurado, o acusado FÁBIO mantinha conversas telefônicas com REINALDO e MARCÍLIO, oportunidade em que diversas conversas foram realizadas mediante emprego de linguagem figurada para fazer referências a diversas espécies de entorpecentes, bem como a valores e quantidade de drogas apreendidas. MARCÍLIO, por sua vez, durante interceptação telefônica, encomendava drogas e negociava valores referentes ao comércio de entorpecentes. Ocorre que, no dia 13 de dezembro de 2013 e em 19 de dezembro de 2013, policiais civis realizaram uma incursão no local dos fatos, ocasião em que prenderam em flagrante CAMILA e GILMAR, em poder de substâncias entorpecentes. Em 19 de fevereiro de 2014, ANDREA, vulgo “Elaine”, que se identificou junto a MARCÍLIO como “Elaine lá da fita do Tubarão de Parelheiros”, mantiveram contato telefônico entre si na data de 19 de fevereiro de 2014, ajustando entre eles que, no dia seguinte, ANDREA se encontraria com MARCÍLIO em um ponto de encontro na favela para compra de entorpecentes, ocasião em que os policiais civis em campanha na favela Nhocuné prenderam em flagrante ANDREA com a quantia de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) em espécie para negociação do tráfico. No mesmo dia da prisão, MARCÍLIO, vulgo “Neguinho”, mantém contato com outra pessoa identificada como “Iran”, noticiando o fato da prisão de “Elaine”, que estava no 42ª Delegacia de Polícia, afirmando o seu verdadeiro nome. Foram colacionados aos autos o Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16), e o Laudo de Constatação (fls. 41/45). Devidamente notificados (fls. 801, 839, 936, 1015/1017), os acusados apresentaram suas Defesas Prévias (fls. 874/875, 944/947, 958, 1027/1035). Foi julgada extinta a punibilidade do acusado REINALDO QUINTINO JÚNIOR, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal (fls. 938). A Denúncia foi recebida em 10 de julho de 2019 (fls. 1045/1046), oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento, sendo os acusados devidamente citados e intimados à comparecer. O acusado GILMAR RODRIGUES SANTOS foi notificado por edital (fls. 1084), não compareceu em Juízo, tampouco constituiu advogado, sendo determinado a sua suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 1141). A fls. 1155, em relação a ele, determinei o desmembramento do feito e prosseguimento nestes autos em relação aos demais. Nesta oportunidade ouvi os dois policiais que participaram das investigações, Reinaldo Marques e Thiago Luiz Zan. GILMAR passou a ser processado nos autos desmembrados de número 0063809-47.2019.8.26.0050. Posteriormente, nestes autos desmembrados de número 0063809-47.2019.8.26.0050, descobriu-se que Gilmar Rodrigues dos Santos é, na verdade, MARCELO LUCIANO COELHO. Diante de uma possível reunificação dos feitos, determinei o regular andamento nos autos desmembrados e designei audiência de instrução nestes autos e nos autos desmembrados, tudo para o mesmo dia, conforme se verifica da decisão lançada a fls. 1277/1278. Nesta decisão, regularizei o polo passivo da ação penal mediante a correção da qualificação de Marcelo (denunciado como Gilmar), bem como recebi o aditamento a denúncia que consta a fls. 1274/1276 (numeração destes autos) para este fim. As fls. 1438/1439, determinei a reunificação dos dois processos em um só. Isto porque este processo originário estava praticamente na mesma fase dos autos desmembrados em relação a Marcelo (denunciado como Gilmar). Exatamente em razão desta reunificação, de fls. 1244 até 1435, houve a juntada de todas as peças dos autos reunificados, ou seja, processo 0063809-47.2019.8.26.0050. Nos autos originários, os dois policiais arrolados na denúncia já haviam sido ouvidos. Então, designei nova audiência para o dia 12/02/2021 para reinquirição destes policiais, agora na presença da Defesa de Marcelo (denunciado como Gilmar), fls. 1438/1449, bem como para a inquirição dos demais policiais civis que ainda não haviam sido ouvidos em momento algum. Por fim, os acusados presentes foram

interrogados. Ausentes os acusados Andrea e Marcílio, em relação a eles operou-se a revelia como bem descrito no termos de fls. 1450/1452.

Nesta mesma oportunidade, as defesas desistiram de suas testemunhas abrindo-se prazo para o oferecimento das alegações finais, o que foi feito a fls.

Iniciada a instrução, procedeu-se com a oitiva das testemunhas arroladas e com o interrogatório dos réus.

A defesa de Marcílio, a fls. 1455/1457, ponderou a respeito de um desencontro de informações o que levou a não participação do acusado ao ato. Declinou expressamente que não houve prejuízo a defesa quanto as testemunhas ouvidas mas pleiteou a designação de nova data apenas para a oitiva de Marcílio assim como o levantamento de sua revelia.

As ponderações foram aceitas, fls. 1460 e a audiência de interrogatório de Marcílio realizada, fls. 1469/1470.

Em seguida, as partes se manifestaram em alegações finais tendo o Ministério Público requerido a condenação dos acusados nos termos da denuncia, fls. 1474/1481.

A Defesa de Andrea pugnou pela absolvição e, alternativamente, pena base no mínimo, regime aberto, e recurso em liberdade, fls. 1485/1491.

A Defesa de Fabio requereu sua absolvição em razão da fragilidade da prova produzida inclusive com alegação de vício formal da perícia, fls. 1496/1504.

A Defesa de Marcelo requereu a absolvição do acusado por falta de provas a respeito da acusação contida nestes autos e, para tanto, aduziu a fragilidade das provas aqui produzidas bem como mencionou a absolvição de Gilmar Rodrigues dos Santos nos autos 0109552-90.2013.8.26.0050, referente a apreensão de 992,1 g de cocaína no estacionamento do Hipermercado Extra, na companhia da adolescente A.C.S.F., o que retirou a base da acusação, fls. 1505/1526.

A Defesa de Marcílio requereu sua absolvição em razão da fragilidade da prova produzida, fls. 1530/1536.

A Defesa de Camila requereu a absolvição e, alternativamente, pena base no mínimo, regime diverso do fechado, e recurso em liberdade, fls. 1539/1548.

É o relatório.

Decido.

Antes de adentrar ao mérito, penso que algumas questões merecem ser esclarecidas, especificamente em relação a alguns pontos do processamento deste feito, que a princípio parece bastante complexo.

Isto porque, no decorrer do processo, houve o desmembramento do feito em relação ao corréu originariamente denunciado como sendo a pessoa de GILMAR RODRIGUES SANTOS na medida em que ele não foi localizado para ser notificado, fl. 811, 838, 962, 994. Ele foi notificado por edital, fls. 966/967 e não constituiu defensor, tanto que a ele foi nomeado a Defensoria Publica para o oferecimento de sua defesa, fl. 1032. A defesa foi apresentada a fl. 1035.

Afastadas as razões oferecidas por todos os corréus em defesas preliminares, a denuncia foi recebida, fls. 1041/1042. Nesta oportunidade determinou-se a citação dos acusados.

Gilmar não foi encontrado, fls 1096, 1119.

Camila foi citada pessoalmente em cartório, fl. 1138.

Em relação ao corréu Gilmar, único representado por Defensor Público, suspendi o processo nos termos do artigo 366 do CPP, fls. 1141/1142.

Realizada a primeira audiência de instrução no dia 30/10/2019, foram ouvidos os policiais Reinaldo Marques e Thiago Luiz Zan, fls. 1154. Todos os réus - Camila, Andrea, Marcílio e Fábio - compareceram ao ato presencialmente, devidamente acompanhados de seus defensores constituídos. Todos foram citados pessoalmente em cartório, fls. 1156/1158.

Por essas razões, houve o desmembramento do feito em relação ao corréu Gilmar e, em razão deste desmembramento, Gilmar passou a ser processado nos autos de numero 0063809-47.2019.8.26.0050.

Ocorre que outras testemunhas, inclusive policiais civis não compareceram a audiência de instrução designada o motivo pelo qual, a fl. 1155, o juízo designou o

dia 20 de maio de 2020 para a audiência em continuação nos autos 0103003-64.2013.8.26.0050..

Nesse interim, de acordo com o que se verifica na decisão de fls. 1173, descobriu-se que Gilmar, na verdade é a pessoa de MARCELO LUCIANO COELHO. Além disso, entramos na fase mais aguda da pandemia COVID19, razão pela qual, acabei por redesignar a audiência para o dia 27/10/2020.

Conforme certificado a fls. 1180, nos autos que corriam em paralelo (0063809-47.2019.8.26.0050), o Ministério Público aditou a denúncia para a regularização da identidade de Marcelo.

No dia 27/10/2020, fls. 1412/1415, realizei a audiência de forma conjunta, ou seja, marquei audiência para o mesmo dia e horário nos autos originários e nos autos desmembrados pois, a ideia, seria ouvir novamente os policiais Reinaldo e Thiago apenas na presença da defesa de Marcelo (já que na primeira audiência ele não se fez presente porque estava preso, cumprindo pena na Penitenciária de Presidente Venceslau, fato que até então era desconhecido deste juízo em razão do nome falso pelo qual foi denunciado) e as demais testemunhas seriam ouvidas apenas uma vez, na presença de todos os réus e defensores.

Ocorre que os policiais Thiago e Marcos Pereira não compareceram razão pela qual redesignei o ato. Com efeito, a reunificação dos processos somente seria possível após a oitiva dos policiais Thiago e Reinaldo.

Redesignei a audiência para o dia 12/02/2021, oportunidade em que determinei o remembramento dos dois processos.

Realizada a audiência nesta data, fls. 1438/1449, foram novamente ouvidas as testemunhas Reinaldo e Thiago (policiais civis), bem como também foram ouvidos os policiais civis Adelino Borges, Marcos Pereira e os réus que se fizeram presentes foram interrogados ao final. Na oportunidade decretei a revelia de Andrea e Marcílio, ambos ausentes. Posteriormente, pelas razões aduzidas pela defesa de Marcílio, designei nova audiência para interroga-lo, o que ocorreu a fls. 1469/1470, seguindo-se a apresentação das alegações finais das partes conforme constou no relatório.

Sobreleva notar que, em razão do remembramento dos autos 0103003-64.2013.8.26.0050 com os autos 0063809-47.2019.8.26.0050, estes deixaram de existir e todas as peças que dele faziam parte foram juntadas nestes autos. Não é por outro motivo que a partir de fls. 1244 até fls. 1447 todas as peças juntadas referem-se aos autos extintos conforme consta na certidão cartorária de fls. 1447/1448. Importa ressaltar, inclusive, que dentre essas peças, encontra-se o aditamento a denúncia para a regularização da qualificação de MARCELO LUCIANO, fls. 1274/1276, bem como o recebimento do aditamento com a decretação de sua preventiva, a qual foi posteriormente relaxada, fls. 1277/1278.

Entendo relevantíssimos estes esclarecimentos diante da extinção dos autos 0063809-47.2019.8.26.0050 com a inserção, nestes, das peças que lá foram produzidas, fatos que certamente trouxeram ainda mais complexidade a presente ação penal.

Esclarecidos estes fatos, passo a julgar o mérito.

E, quanto ao mérito, pesem as alegações trazidas pelo Ministério Público, a denúncia é improcedente porque, a meu sentir, pesem as 1548 laudas destes autos bem como toda a investigação que consta nos autos em apenso, procedimento cautelar numero 0094856-49.2013.8.26.0050 não há elementos suficientes a embasarem uma condenação.

Não se desconhece que o crime previsto pelo artigo 35 da Lei de Drogas é um crime autônomo.

Mas, sem dúvida, quando não se faz acompanhado da apreensão de entorpecente, sua tipificação torna-se mais complexa.

E foi justamente o que ocorreu neste caso concreto.

Com efeito, não houve a apreensão de entorpecente em poder dos acusados e, tampouco, foi possível a comprovação das elementares do crime em relação a eles, mais especificamente o vínculo associativo, vejamos:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Toda a investigação partiu através do encontro de uma pochete dispensada por um indivíduo que, ao notar a presença da polícia na favela Mata Porco, acabou evadindo-se para interior da comunidade mas antes dispensou em via pública a pochete mencionada. Dentro da pequena bolsa, os policiais encontraram cocaína e um pedaço de papel com anotações referentes a contabilidade de tráfico de entorpecentes bem como um papel com três números de telefone celular, quais sejam, (11) 95340-9787, (11) 94945-1226 e (11) 98358-1500.

A autoridade policial então com base nessas informações bem como com o alto índice de tráfico de entorpecentes na favela conhecida por Mata Porco, requereu a interceptação dos sinais de áudio e de mensagens SMS dos celulares acima descritos conforme consta a folhas 5 dos autos em apenso (cautelar)

O pedido foi assinado pelo doutor Adelino Borges Rodrigues, autoridade policial à frente das investigações.

Esses fatos estão descritos no boletim de ocorrência 3615/2013 que se encontra a folhas 11 do apenso. De fato, a folhas 14, consta o auto de exibição e apreensão desta folha de papel com manuscritos, no caso os números das linhas de telefone celular devidamente fotografado a folhas 35 dos autos em apenso.

O deferimento judicial da medida pleiteada veio a folhas 50/52. Note-se que esta Magistrada está se referindo aos autos em apenso que trata justamente, da interceptação pleiteada e deferida.

Importa salientar que posteriormente, a fls. 65, a Autoridade Policial pleiteou a manutenção da interceptação apenas da linha (11)94549-1226 já que as duas outras não apresentaram relevância alguma.

E mais.

O documento de fls. 26 do apenso comprova que essa linha estava registrada, em 27/03/2013, em nome da pessoa de Edileuza Lima de Oliveira, a qual não foi ouvida bem como não se demonstrou qualquer vínculo com a pessoa que a estava utilizando para fins ilícitos, no caso, o acusado Fábio, vulgo Boy ou Playboy.

Esse numero de telefone , (11)94549-1226, é mencionado pela Autoridade Policial como Alvo.

Foram inúmeras interceptações telefônicas cujas transcrições se encontram nestes autos e nos autos em apenso.

Em todas elas, as conversas são extremamente suspeitas sendo que em uma delas, mais especificamente a de fls. 319/321, resta claro que a situação ali descrita refere-se aos fatos que levaram a prisão de Andrea, vulgo Elaine, na posse de R\$ 11.000,00.

Nos autos em apenso, também temos uma infinidade de informações relativas a interceptações telefônicas. A documentação é muito complexa.. Contudo, em uma análise aprofundada do feito principal, cheguei a algumas conclusões.

A primeira questão diz respeito a linha telefônica (11) 94945-1226 que, de fato, pertence ao corréu Fabio eis que os documentos de fls. 445 dos autos principais comprovam que o referido aparelho com a linha foi apreendido em poder dele. A perícia foi requisitada, fls. 446 e posteriormente apresentada nos autos. 618/620. Assim, a titularidade desta linha se materializou na pessoa do corréu Fábio motivo pelo qual, todas as conversas interceptadas e transcritas nas quais constam este numero de celular partiram dele ou foram por ele recebidas.

Evidentemente que o teor das conversas transcritas, por exemplo, a fls. 73/131, 213/251, 290/294 dos autos em apenso, nas quais contam esse número como um dos interlocutores bem como as transcrições que consta nestes autos principais, fls. 165/216, (com a participação de Fábio), fls. 304/305, 306/30, fls. 310/311, fls. 315/316 (com a participação de Fábio), fls. 319/321, fls. 322/324 e fls. 326 x 327 (com a participação de Fábio) são muito suspeitas. É muito provável que realmente digam respeito ao crime de trafico de entorpecentes.

Pois bem.

Das informações que constam nos ofícios e relatórios de investigação juntados a estes autos, elaborados pela Autoridade Policial e policiais civis envolvidos na investigação, fls. 48/52, fls. 97/100, 101/106, 242/246, 297/303, 331/335, relatório de Investigações Preliminares, fls. 341/345, sendo que mais especificamente a fls. 345, consta que o corréu Reinaldo Quintino Júnior foi preso em flagrante na posse de 11 tabletes de maconha, e por isso foi condenado pela prática do delito previsto pelo artigo 33 da Lei de Tóxicos, autos 0027326-91.2014.8.26.0050 que tramitou perante a 22ª Vara Criminal, os policiais chegaram a algumas conclusões quanto aos numeros de celulares utilizados pelo grupo criminoso, vejamos.

A) FABIO LEME DE FARIA, vulgo "Boy" e "Playboy" se utilizava das linhas 94945-1226 e 97747-9356

B) REINALDO QUINTINO JÚNIOR, vulgo "Irmão R" e "Reis" se utilizava das linhas 95198-0555, 95113-3394 e 95865-4944

C) MARCÍLIO CABRAL CIRILO, vulgo "Neguinho" e "Messias" se utilizava das linhas 97703-1661 e 97080-8056;

D) ANDREA MENDES PINTO, vulgo "Elaine" se utilizava da linha 97687-2540

Não logrei êxito em localizar, nas informações, linhas supostamente utilizadas por Marcelo (Gilmar) ou Camila.

MAS O FATO É QUE DE TODOS ESSES CELULARES, O ÚNICO APREENDIDO FOI O DE FÁBIO, LINHA (011) 94945-1226 QUE ESTAVA EM PODER DELE.

Quanto aos demais, nenhum deles foi apreendido em poder dos corréus.

Daí porque, não é possível atribuir a eles a titularidade dessas linhas já que nenhuma delas se encontram em nome deles ou de pessoa ligadas a eles.

Contudo há uma pequena irregularidade a ser observada no que diz respeito a apreensão do celular de Fabio.

Com efeito, o Mandado de Busca e Apreensão expedido contra o corréu Fabio, está datado de 16/05/2014, fls. 418, e somente veio a ser cumprido em 20/05/2014, fls. 419. O resultado foi negativo.

No mesmo dia, Fabio foi conduzido a delegacia e lá o dois celulares, um deles o de numero (011) 94945-1226 foi apreendido pela Autoridade Policial, fls. 445.

Penso que a conduta da Autoridade Policial embora não seja comum, já que o mandado havia sido cumprido e o telefone não havia sido localizado, pode e deve ser considerada como a continuidade da execução da ordem judicial na medida em que praticada a conduta no mesmo dia e no mesmo contexto do cumprimento da ordem de busca. Ele não entregou o celular aos policiais por ocasião do mandado de busca realizado em sua residência mas o fez a Autoridade Policial fato que, ao contrario do que foi dito pela Defesa, não pode ter a legalidade questionada já que devidamente amparado pela busca anteriormente deferida.

Assim temos que, nestes autos, as únicas apreensões que ocorreram dizem respeito ao celular de Fábio e ao valor de R\$ 11.000,00, em poder da corré Andrea, nos termos que constam no BO 544/2014, acostado a fls. 261/263 e 358. Na oportunidade, segundo o relatório de fls. 301, o dinheiro seria utilizado para a aquisição de entorpecente por parte de Andrea, vulgo Elaine, junto a Marcílio, pessoa com a qual manteve contato no dia anterior segundo as transcrições de fls. 319/321. No dia da apreensão, ela teria feito três contatos telefônicos com Marcílio o qual se identificou como Tubarão. Marcou o encontro e os policiais ficaram na campina quando perceberam a ré, junto com uma outra mulher que levava um carrinho de bebê. As duas entraram na favela e, ao saírem, embarcaram em uma lotação e depois, já na estação de Metro Artur Alvim, desceram e foram a uma lanchonete onde acabaram sendo abordadas pelos policiais que estavam acompanhado as duas. O dinheiro foi localizado sendo em poder de Andrea.

Evidentemente que é de se estranhar que uma pessoa carregue consigo R\$ 11.000,00, quantia em dinheiro que até nos tempos de hoje pode ser considerada como vultuosa. O que dizer então em 2014, quando foi apreendida. Mas o fato é que o vínculo associativo não se consolidou na medida em que ela chegou a entrar na favela e

depois saiu, sem entorpecente algum. E não se comprovou a origem ilícita do dinheiro.

Ademais, não encontrei nos autos qualquer comprovação objetiva de que o interlocutor de Andrea era Marcílio.

Quanto ao correu Marcelo (denunciado como Gilmar) observo que a acusação contra ele de estar associado aos demais tem ligação com uma prisão em flagrante a qual está descrita no BO 4369/2013, acostado a fls. 226/231, no qual consta que ele teria sido preso na companhia da então adolescente Any Caroline, no estacionamento de um hipermercado, na posse de, dentre outras coisas, um tijolo de cocaína. Ele se encontrava no interior de um veículo Kia Optima, branco.

Pois bem.

Esse boletim acabou por gerar a ação penal 0109552-90.2013.8.26.0050 que tramitou perante a 27ª Vara Criminal Central e culminou com o pedido de absolvição por parte do Ministério Público, tendo sido ele absolvido nos termos do artigo 386, VII do CPP, fato devidamente comprovado pelos documentos de fls. 1440/1446.

Ou seja, em relação a ele, o único fato descrito na denúncia se esvaiu por completo na medida em que não consta na exordial acusatória, em outros fatos que aptos a comprovar ligação com os demais denunciados.

Camila Torres de Pintas acabou sendo condenada por tráfico de entorpecentes em outro processo, autos 0108569-91.2013.8.26.0050 que tramitou perante a 8ª Vara Criminal Central em razão dos fatos que contaram no Boletim de Ocorrência de fls. 217, onde consta a apreensão de 496,7 gramas de crack e, segundo apurado nos autos, a ré obteve as drogas de pessoa de alcunha "Neguinho" o que se descobriu em razão das interceptações telefônicas que constam nestes autos.

Assim, realmente Camila foi condenada por tráfico e os policiais somente conseguiram efetuar o flagrante por conta das informações obtidas através das interceptações.

Ocorre que, mais uma vez, não há nos autos qualquer identificação de quem seja a pessoa de "Neguinho" vulgo atribuído ao correu Marcílio.

Então temos o seguinte quadro:

Fábio foi identificado como sendo o titular da linha 011) 94945-1226. Contudo, a prisão de Andrea na posse de R\$ 11.000,00 – fato que não se pode presumir como referente a tráfico de entorpecentes – bem como a prisão de Camila tiveram ligação com a pessoa de "Neguinho" que não restou devidamente identificada nestes autos.

Marcelo, vulgo Gilmar, foi preso mas posteriormente absolvido em razão dos fatos que constam no BO de fls. 226. Assim, em relação a ele nada pode ser considerado.

Quanto a Marcílio, não há evidências de que ele seja "neguinho" ou que era ele quem se utilizava das linhas 97703-1661 e 97080-8056.

Fábio, embora titular da linha alvo, ainda que absolutamente suspeitas as suas conversas com terceiros, não se consolidou sua ligação com qualquer dos correus que constam no polo passivo a título de associação nos termos do artigo 35 da Lei de Tóxicos. O resultado da busca e apreensão na casa e no veículo de Fábio foi negativo, fls. 418/4191.

Aliás, sobre o crime do art. 35 da Lei de Drogas, trago a colação trecho do voto do ministro Teori Zavascki, nos autos do HC 124.164, o qual reputo bastante esclarecedor. Neste trecho, ele afasta a incidência do crime de associação em outro caso concreto, vejamos:

"O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito: 'associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei'. O verbo núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. É com propriedade que afirma Vicente Greco Filho: Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível.

Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209).

Assim, tenho que a prova obtida na fase extrajudicial não autoriza a condenação porque não foi possível comprovar, ainda que por indícios a serem confirmados em juízo, o vínculo associativo para o fim ilícito bem como também não foi possível comprovar que os acusados Marcílio e Reinaldo ostentavam os vulgos de "Neguinho" ou "Messias" e "Irmão R" ou "Reis" e que eram os detentores do uso das linhas telefônicas interceptadas.

E, com a prova oral produzida em juízo, não foi diferente.

Pesem os esforços dos policiais ouvidos em juízo, nesse caso concreto seria de crucial importância, a meu sentir, a comprovação das qualificações das pessoas que foram interceptadas em conversas muito comprometedoras e que fatos concretos ligados ao crime de tráfico de entorpecente pudessem ser atribuídos a essas pessoas com a segurança que exige uma condenação penal.

Vejamos.

O policial Reinaldo recordou-se de ter efetuado a prisão de Camila e recordou-se de ter efetuado a prisão de Marcelo em dias diferentes. Camila foi presa em flagrante portando cerca de um tijolo de cocaína em suas vestes. Ela foi presa na av. Aricanduva na via pública. Ela teria comprado o entorpecente de um alvo da investigação, inclusive com interceptação telefônica, na favela da rua Esperante Nópolis. Quanto a Marcelo aqui presente, ele teria falado com essa mesma pessoa e estaria em um veículo branco, uma nave, no estacionamento do supermercado extra. A testemunha o avistou, ele estava com uma moça, e dentro da bolsa dela localizou um quilo de cocaína. Não chegou a ver a negociação entre ele e o suposto traficante. Chegando ao local se deparou com o veículo branco Optima que destoava dos demais. Ficou aguardado e visualizou quando o acusado e a moça saíram da comunidade, do outro lado da rua. Esperou entrarem no carro e o abordaram. Com ele nada foi encontrado mas na bolsa da menor a droga foi encontrada. Não se recorda o nome do traficante. Foi ouvido na ação penal proposta contra Marcelo (Gilmar) pela prática de tráfico de entorpecentes em uma Vara Criminal aqui na Barra Funda. Não se recorda a Vara. Em relação a ele, somente foi ouvido na ação penal referente ao tráfico e na presente ação. Quanto a Camila. Não sabe informar sobre uma possível conexão entre eles pela prática dos crimes de tráfico de drogas. A abordagem foi feita pela testemunha e pelo Marcos.

Thiago Luiz Zan, por sua vez, declarou que se lembra vagamente, pois era ele quem ouvia os áudios. Recordou-se muito vagamente. Participou na busca na casa de Fabio, mas acredita que nada foi localizado porque ele não chegou a ser preso. Nada se recorda sobre Marcelo (gilmar) e nem de Reinaldo. Nada se recorda sobre Andrea embora acredita que ela e o Delegado tenham tido um problema. Quanto a Marcílio, pelo que se recorda vagamente, era quem atendia as ligações para a realização das negociações ilícitas mas nunca o viu e nem sabe quem é. Não se recorda da linha de telefone e nem como localizaram o Fábio. Não participou das perícias porque não faz perícias. Quanto a Camila, pouco se recorda, mas se recorda que ela foi presa embora não tenha sido ele quem tenha efetuado a prisão.

Dr Adelino, Autoridade Policial que presidiu toda a investigação, recordou-se dos fatos. Ratificou seu relatório final, fls.692/697. Na realidade, o depoente, durante sua oitiva, trouxe todas as informações que já haviam aportado aos autos, e que já foram devidamente pontuadas por este juízo. Falou sobre a prisão de Camila, na posse de cocaína e que os policiais somente chegaram a ela por conta das interceptações telefônicas entre ela e "Neguinho". Também falou sobre a prisão de Andrea e Desiree na posse de R\$ 11.000,00 logo após a saída dela da favela, próximo ao metro Arruda Alvim, bem como esclareceu as contradições de ambas para justificar

a posse do dinheiro dentro de uma favela. Mencionou, ainda, a prisão de Reinaldo que as razões para. Mencionou a prisão de Reinaldo na posse de grande quantidade de maconha a qual, estranhamente, foi realizada pela polícia Militar e não pela Civil que já estava previamente envolvida na investigação e que, em razão do contato entre ele e "neguinho" já tinham conhecimento dos fatos. Também esclareceu que Marcílio era o chefe do tráfico na região mas reconheceu que com ele nada foi apreendido. Disse que Gilmar também foi preso juntamente com uma menor, a qual portava entorpecente em sua bolsa e que, em um primeiro momento, teria dito que o entorpecente era do acusado mas depois acabou voltado atrás o que gerou sua absolvição. Quanto a Fabio, esclareceu que o início das investigações às quais duraram quase dois anos de interceptações, tiveram como motivação o número do celular dele, encontrado em uma pochete em uma prisão por tráfico de uma terceira pessoa. Resumiu que não houve materialidade, ou apreensões de entorpecentes. As conversas eram sempre bastante vulgares e sempre sobre quantidades expressivas de entorpecente, valores em dólares, etc. Depois da prisão de Andrea não houve outras interceptações porque o telefone ficou inoperante. O telefone de Fabio foi apreendido com ele. Chegou-se ao telefone de Marcelo Luciano (Gilmar) através de interceptações feitas junto ao celular de Marcílio (Neguinho).

Marcos, policial civil, foi quem prendeu Camila na avenida Aricanduva, dentro do carro dela, na posse de um tijolo de cocaína em sua blusa. Marcelo, em um dia diferente, também foi preso pela testemunha na companhia de uma menor com um tijolo de cocaína, que estava no interior da bolsa dela. Fizeram a abordagem após eles entrarem em um "carro bonito branco" segundo informações que detinha. As informações vieram através da escuta telefônica, um grampo. Pouco sabe explicar sobre o grampo. Era Thiago quem ficava ouvindo mais. Não se recorda de onde surgiu essa investigação. Não se recorda o que Camila disse após ser presa. Se não se engana, Marcelo, no ato da prisão, declarou que recebia uma quantia para pegar a droga e entregar para alguém. Só ouviu falar de Camila por ocasião do flagrante. Nada sabe sobre Fábio e nem participou de nenhum cumprimento de mandado de prisão e busca em relação. Não pode falar com precisão quem encontrou a droga na bolsa da menor ou celular.

Os réus, ouvidos em juízo, negaram os fatos, vejamos.

Marcelo (Gilmar) . Tem 49 anos de idade e trabalha no mercado imobiliário. É amasiado e tem três filhos. Já foi condenado por uso de drogas, roubo, furto e uso de documento falso. Foi condenado por um roubo e uso de documento falso. Usou nome falso para se proteger da polícia já que tem passagem por roubo. Foi absolvido pelo crime de tráfico de entorpecentes. Não conhece e nunca ouviu falar dos réus. Soube da existência deles apenas pelo processo. Não é verdade que o entorpecente estivesse na posse de Any. Conhecia a menor de Mogi das Cruzes. Não tinha relacionamento amoroso com ela. Conhece o primo dela. Foi até lá para buscar o documento de identidade da genitora que estava com a tia. A genitora estava doente e precisava ir ao hospital e não poderia ir sem documento. Estava em um Kia Optima branca. Na época tinha um telefone Nextel da empresa de motocicleta na qual trabalhava, a Tsunami. As motos eram seminovas. Morava em casa própria. Era o dono da loja que estava em nome de Gilmar. Na prisão, os celulares do interrogando (Nextel e Tim) foram apreendidos. De Any também houve a apreensão mas não sabe a operadora. Estava preso em Presidente Venceslau embora seja de São Paulo assim como sua família. Não conhece os réus, nem mesmo Neguinho. Declara ser inocente.

Camila Torres declarou que tem 36 anos e trabalha como motoboy. Solteira, não tem filhos e reside com a mãe. Foi condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes e cumpriu pena. Não conhece os corréus e nunca ouviu falar deles. Pegou o entorpecente de um rapaz, na avenida Aricanduva, de onde foi abordada. Combinou com uma pessoa que conheceu no centro de São Paulo de onde fazia as coisas erradas de que deveria pegar o entorpecente no local. A pessoa chegaria até a ré para entregar a droga que deveria ser entregue no Centro de São Paulo. Era usuária e receberia droga em troca. Já foi condenada por tráfico em 2008 por situação similar. Fez a segunda vez e foi novamente presa. Todas as vezes que trabalhou para o tráfico foi presa.

Fabio, ouvido, declarou que tem 41 anos de idade, amasiado, tem dois filhos. Mora

com a esposa. Presidente da Associação Comercial de São paulo e tem uma rede de factoring chamada Fênix, CNPJ numero 35786448/0001-67. Não é conhecido como "boy" ou como "playboy". Não conhece os acusados pelos nomes ou vulgos. Não houve apreensão do seu celular. Nunca teve telefone celular apreendido pela policia ou por autoridade policial. Era dono da loja revendedora de sandálias havaianas na época, localizada no Brás. A loja estava em seu nome, não tinha CNPJ. Pode ser que tenha ligado para a mãe de algum celular de algum conhecido. Não sabe o numero atual do celular da genitora porque ela mudou o numero há dois meses. Na época ela estava com o celular (11) 962504728 há anos. O nome dela é Ignez de Souza Faria. Já foi processado por dois roubos e um porte de arma. Cumpriu pena, cerca de dois anos e alguns meses. Saiu do presidio em maio de 2019. Já residiu no endereço mencionado no relatório de fls. 412. O policial Thiago chegou a aborda-lo em frente ao seu comércio de Havaianas. Não tinha CNPJ. Mostrou aos dois mas não quiseram adentrar. O veiculo do interrogando, Fusion, estava parado em frente ao comercio e foi revistado. Conversou com o Dr. Monteiro, advogado, que foi ao 12º DP e lá foi informado pelo Autoridade policial que nada estava ocorrendo é presidente Associação de Expositores e Empreendedores comerciante de São Paulo. Nunca foi titular (11)951980555 (11)958654944 (11)949451226

Marcílio, por fim, ouvido em audiência de continuação, fls. 1469/1470, declarou que trabalha em uma estamperia chamada Belos. Tem a estamperia há 4 anos. Tem CNPJ mas não sabe qual o numero. Consta como sócio da empresa. Av Engenheiro João Batispa Aranha, 13, Arthur Alvim. Tem ciência da acusação. Não são verdadeiras as alegações. Já foi preso por uma tentativa de roubo. Não é conhecido como Neguinho ou Messias. Nunca teve problemas com entorpecentes. Mora com os dois filhos e a esposa. Não conhece Cupê. Nunca uma viatura do 42 DP esteve na sua casa. Nunca recebeu intimação do DP 9

Portanto, a meu sentir, as provas produzidas não sustentam a condenação por associação na medida em que o vinculo associativo não restou comprovado bem como não houve, com exceção de Fábio, a devida identificação das pessoas interceptadas como sendo os corréus, principalmente no que se refere as pessoas de "Neguinho" e "Reis", já falecido.

Não foi possível se atribuir o vulgo de "Neguinho" ao corréu Marcílio ou vinculá-lo as linhas interceptadas.

Não foi possível identificar os interlocutores de Fábio, vulgo "boy" ou "playboy" mesmo porque as prisões e fatos concretos que ocorreram nestes autos estavam vinculados a conversas mantidas com "Neguinho". Portanto, mesmo em relação a Fábio, a absolvição é de rigor.

Daí porque, pesem as argumentações do Ministério Público e todo o trabalho policial, a verdade é que a condenação não pode se lastrear apenas em informações obtidas mediante interceptações telefônicas motivo pelo qual a absolvição dos corréus é de rigor.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denuncia e, consequentemente, ABSOLVO CAMILA TORRES DE PANTAS, MARCELO LUCIANO COELHO (também conhecido por Gilmar Rodrigues Santos), FABIO LEME DE FARIA, vulgo "Boy" e "Playboy", ANDREA MENDES PINTO, vulgo "Elaine" e MARCILIO CABRAL CIRILO, vulgo "Neguinho" e "Messias" nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Extraia-se cópia desta sentença, bem como do Boletim de Ocorrência de fls. 226/231 e da denuncia com remessa ao Ministério Público em razão da conduta de MARCELO LUCIANO COELHO, o qual atribui-se falsa identidade.

Sem condenação em custas.

PRIC

São Paulo, 16/02/2022.